

2017년 기출 [문제-1] (30점)

甲의 등록디자인 “X”와 乙의 실시디자인 “Y”는 각각 ‘휴대폰 포장용 상자’에 관한 것으로 다음과 같다.

- 두 디자인은 가로와 세로의 비율이 약 2:1이다.
- 대상물품인 상자는 부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간으로 구성되어 있다.
- 두 디자인은 모두 내부덮개와 외부덮개로 구성되어 있다. 두 디자인은 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서는 형상과 모양이 유사하다.
- 두 디자인은 내부덮개만이 닫힌 상태에서는 부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간이 따로 분리되어 있는 점과 부속품 수납공간만을 가린 내부덮개 및 상단의 일부가 본체를 감쌀 수 있도록 구성된 외부덮개가 각각 형성되어 있는 점에서 서로 유사하다.
- 두 디자인은 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서는 부속품 수납 공간에 내부 격벽의 존재 여부가 차이가 난다. 특히, 디자인Y는 내부 덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서는 부속품 수납공간 내부에 격벽이 없는 점, 내부덮개를 본체에서 분리할 수 있는 점, 내부덮개가 본체 전체를 덮는 점, 휴대폰만이 드러나도록 내부 덮개에 직사각형의 빈 공간을 형성하도록 한 점이 디자인X와 다른 점이다.
- 두 디자인의 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서의 형상과 모양은 동일, 유사한 물품에 관한 선행디자인등에 의하여 공지된 것이다.
- 내부덮개만이 닫힌 상태에서의 위와 같은 형상과 모양은 ‘휴대폰 포장용 상자’에 관한 선행디자인에서는 찾아볼 수 없는 참신한 것이다.
- ‘휴대폰 포장용 상자’의 주요 구매자는 휴대폰 제조업자이다.
- 두 디자인의 대상물품인 상자는 그 기능 또는 포장이라는 속성상 사용에 의하여 당연히 형태나 모양에 변화가 생긴다.

乙의 디자인Y와 甲의 디자인X의 유사한 점에 관하여 다음 각 물음에 답하시오.

- (1) 디자인의 유사여부에 관한 판단 기준을 설명하시오. (14점)
- (2) 甲의 디자인X가 동적디자인에 해당되는지 여부를 설명하시오. (4점)
- (3) 디자인X와 디자인Y의 각 대상물품인 상자가 포장용으로서 형태의 변화가 일어나는 경우 그 유사판단 기준을 설명하시오. (5점)
- (4) 위 사례에서 디자인X와 디자인Y의 유사여부를 판례의 태도에 따라 판단하시오. (7점)

<해설>

√ 설문(1)에 대하여

▶ 14점 배점에 맞도록 “(1)유사판단의 의의 및 취지, (2) 유사판단 고려 요소(물품, 형태) (3)유사판단 기준의 학설, (4)유사판단의 주체, (5)유사판단의 대상, (6)유사판단에 관한 심사기준 및 판례”의 내용을 기재하시면 되겠습니다.

√ 설문(2)에 대하여

▶ 동적디자인의 성립요건 4가지를 기재하고, 성립여부를 판단하시면 되겠습니다. 개인적 판단으로는 동적디자인으로의 성립이 가능한 것으로 판단됩니다. 내부덮개만이 닫힌 상태(즉, 외부덮개와 내부덮개의 이중 덮개 구조)는 선행디자인에서는 찾아볼 수 없는 참신함이 인정되므로 정지상태에서 수요자가 이러한 변화를 예측하는 것은 곤란할 것이기 때문입니다. 더하여, 실무상으로는 4가지 요건 중 마지막 요건만을 심사기준에 반영하여 동적디자인으로의 성립 여부를 판단하므로 적어도 사안의 디자인은 변화의 일정성 및 통일성 정도는 인정될 수 있다고 보입니다.

▶ 다만, 본 사례의 실제 사안에서는 동적디자인으로 출원되지는 않았습니다. 즉, 자신의 검토 논리에 모순이 없으면 동적디자인으로 성립되지 않는다고 판단하더라도 점수를 얻는 것에 큰 불이익이 없을 것입니다.

▶ 더하여, 본 판례 사안과 관련하여 이 사건 등록디자인을 동적디자인으로 볼 수 있는지 여부에 관한 논문이 있습니다(형태변화가 있는 디자인의 유사판단, 이철승). 해당 논문에서는 등록디자인을 동적디자인으로 볼 수 있는지 여부에 관하여 “변화가 용이하게 예측 가능한 경우로서 동적디자인으로 보기는 어렵다.”고 결론짓고 있습니다. 다만, 이러한 결론은 변화 자체의 단순성에 집중한 평면적 결론으로 판단되며 오히려 동작에 따라 변화되는 디자인 전체의 형태 변화를 간과한 결론으로 파악됩니다. 또한, 등록디자인의 외부덮개는 케이스의 가로축을 따라 개폐되고 내부덮개는 세로축을 따라 개폐되어 변화 자체가 단순하다고 치부되기도 어렵습니다.

해당 논문에서 등록디자인이 동적디자인에 해당하는지 여부를 논의한 이유는 이 사건의 유사판단에서 등록디자인과 인용디자인의 유사 판단 수행시 형태 변화에 따라 도출되는 각 형태를 고려했는데 이것이 등록디자인을 동적디자인으로 파악했기 때문인지 아니면 물품의 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태 변화가 일어나면 그러한 형태 변화를 유사판단 시에 고려해야 되기 때문인지(이 쟁점은 등록디자인의 형태변화에 따른 각 형태가 참고도에 나타나 있어 참고도를 보호범위 판단이나 무효여부 판단에 고려할 수 있는지 여부와 연결되는 쟁점입니다. 판례는 참고도면을 디자인의 특징에 이용한 사례도 있고 부정한 사례도 있습니다) 여부가 문제되기 때문입니다.

다만, 등록디자인은 법령에서 규정한 동적디자인으로 출원되어 있지 않아 판례에서도 굳이 동적디자인인지 여부를 검토하지 않았음에도 불구하고, 동적디자인의 성립요건 측면에서 이를 검토한다

는 것은 실익이 없는 검토 사항에 불과합니다.

▶ 결과적으로 문제의 디자인은 동적디자인으로 출원하고자 한다면 실무상 출원이 가능합니다(변화의 일정성 및 통일성만을 고려하므로). 다만, 학설 상의 동적디자인의 성립요건으로 판단하자면 “변화가 용이하게 예측 가능하지 아니할 것”의 판단에 따라 성립 여부가 판단될 것입니다. 문제의 배점이 4점인 점을 고려하면 성립요건 4개를 실시하고 사실관계를 검토하여 결론을 내렸다면 어떠한 결론으로 검토하였다고 하더라도 점수의 차이가 크지 않습니다.

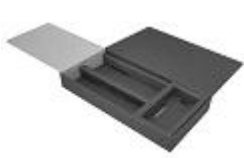
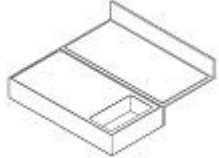
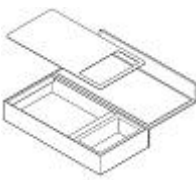
√ 설문(3)(4)에 대하여

▶ 첨부 판례를 참조하시기 바랍니다. 본 판례는 1차 때부터 꾸준히 언급 드린 판례 사안이니 정답을 맞추는 것은 어렵지 않았을 것으로 판단됩니다.

▶ 양 덮개가 모두 열린 상태에서의 요부 여부를 경우의 수를 나누어 검토할 필요가 있을까에 대해서는 의문입니다. 판례에서는 양 덮개가 모두 열린 상태에서의 형태적 차이는 “흔히 취할 수 있는 변형”에 해당하므로 새로운 미감적 가치를 창출하는 부분이라고 보기 어렵다고 하였습니다. 다만, 문제에서 “흔히 취할 수 있는 변형”인지 여부를 확정하여 주지 않았으므로 이를 기준으로 간단히 경우의 수를 나누는 것도 의미가 있다고 판단됩니다(다만, 출제자가 그러한 것까지 의도하지 않았을 것 같습니다 ^^;).

【판시사항】

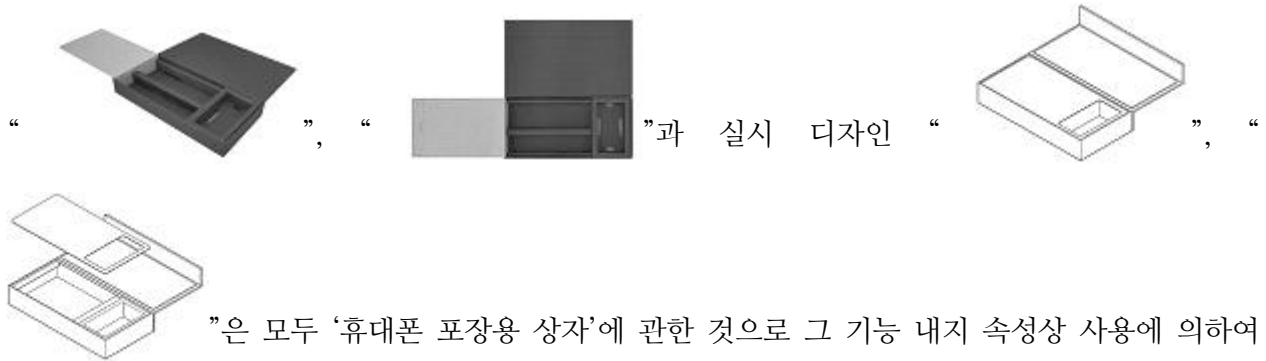
[1] 대비되는 디자인의 대상 물품이 다같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우 디자인의 유사 여부 판단 방법

[2] 등록디자인 “”, “” 및 등록디자인 “”, “”과 실시 디자인 “”, “”은 모두 ‘휴대폰 포장용 상자’에 관한 것으로 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나므로, 그 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비하여 이를 전체적으로 판단하여 보면 서로 유사하다고 한 사례

【판결요지】

[1] 디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. 한편 대비되는 디자인의 대상 물품들이 다같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우에 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 한다.

[2] 등록디자인 “”, “본문내 삽입된 이미지 ” 및 등록디자인



”은 모두 ‘휴대폰 포장용 상자’에 관한 것으로 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 ① 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, ② 내부덮개만이 닫힌 상태 및 ③ 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태의 변화가 일어나므로, 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 하는데, 등록 디자인의 지배적인 특징이 가장 잘 드러난 내부덮개만이 닫힌 상태에서의 형상과 모양이 실시 디자인과 유사한 이상, 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서의 차이가 있더라도 그 차이점으로 인하여 전체적인 심미감이 달라진다고 보기 어려우므로, 등록디자인들과 실시 디자인은 전체적으로 보아 유사하다고 한 사례.

【판결이유】

상고이유를 판단한다.

1. 디자인의 유사 여부 판단 방법에 관하여

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비 관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로, 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 한다. 한편 대비되는 디자인의 대상 물품들이 다같이 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 형태의 변화가 일어나는 경우에 그 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 한다(대법원 1999. 10. 8. 선고 97후3586 판결 참조).

위 법리를 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1 및 제2 등록디자인(등록번호 제387818호 및 제397736호)과 원심 판시 피고 실시 디자인은 모두 부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간을 별도로 구분하고 부속품 수납공간만을 가리는 내부덮개 및 본체 전부를 가리는 외부덮개 등을 형성한 휴대폰 포장용 상자에 관한 것이다. 따라서 그 기능 내지 속성상 사용에 의하여 당연히 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태, 내부덮개만이 닫힌 상태 및 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태 등으로 형태의 변화가 일어나게 된다. 결국 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인의 유사 여부는 형태의 변화 전후에 따라 서로 같은 상태에서 각각 대비한 다음 이를 전체적으로 판단하여야 한다.

2. 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인의 유사 여부에 관하여

가. 위와 같은 판단방법에 따라 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인의 전체적인 형상과 모양이 가장 잘 나타나는 사시도와 평면도를 중심으로 하여 이 사건 제1 등록디자인, 이 사건 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인을 대비하여 보면, 양 디자인은 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서는 그 형상과 모양이 유사하고, 또한 내부덮개만이 닫힌 상태에서도 부속품 수납공간과 휴대폰 수납공간이 따로 분리되어 있고, 그 가로 세로 길이의 비율이 대략 2 : 1이며, 부속품 수납공간만을 가린 내부덮개 및 상단의 일부가 본체를 감쌀 수 있도록 구성된 외부덮개가 각 형성되어 있는 등으로 유사하다. 그런데 내부덮개와 외부덮개가 모두 닫힌 상태에서의 형상과 모양은 동일·유사한 물품에 관한 선행디자인들에 의하여 공지된 것이어서 그 중요도를 높게 평가할 수 없지만, 내부덮개만이 닫힌 상태에서의 위와 같은 형상과 모양은 휴대폰 포장용 상자에 관한 선행디자인에서는 찾아볼 수 없는 참신한 것으로서 피고 실시 디자인과의 전체적인 유사 판단에 있어 그 중요도를 높게 평가하여야 할 것이다.

나. 다만 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에 관하여 보면, 피고 실시 디자인은 부속품 수납공간 내부에 격벽이 없고, 내부덮개를 본체에서 분리할 수 있으며, 또한 내부덮개가 본체 전부를 덮되 휴대폰만이 드러나도록 내부덮개에 직사각형의 빈 공간을 형성하는 등에서 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 차이가 있다. 그러나 이와 같이 부속품 수납공간 내에서 격벽을 제거하거나 내부덮개를 본체에서 분리하는 것 등은 흔히 취할 수 있는 변형에 해당하여 새로운 미감적 가치를 창출하는 부분이라고 하기 어렵다. 그 밖에 양 디자인은 부속품 수납공간의 양쪽 세로 모서리 부분에 형성된 날개 형상의 테의 유무, 휴대폰 수납공간의 테두리 형상 및 내부 구조 등에서도 다소 차이가 있으나, 이는 물품을 자세히 볼 때에만 비로소 인식할 수 있는 세부적인 구성의 미세한 차이에 불과하다고 할 것이다.

다. 그렇다면 이 사건 제1 및 제2 등록디자인의 지배적인 특징이 가장 잘 드러난 내부덮개만이 닫힌 상태에서의 형상과 모양이 피고 실시 디자인과 유사한 이상, 내부덮개와 외부덮개가 모두 열린 상태에서의 차이점들로 인하여 전체적인 심미감이 달라진다고 보기는 어려우므로, 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인은 전체적으로 보아 유사하다고 할 것이다.

라. 그럼에도 원심은 내부덮개만을 닫았을 때 이 사건 제1 및 제2 등록디자인과 피고 실시 디자인은 휴대폰만을 노출시키는 형상 등에 있어 서로 유사하다고 하면서도, 내부덮개와 외부덮개를 모두 열었을 때 나타나는 세부적인 구성의 차이점 등을 이유로 양 디자인은 전체적으로 유사하지 아니

하다고 판단하였다. 위와 같은 원심 판단에는 디자인의 유사 여부에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

2017년 기출 [문제-2] (20점)

ナイフ, フォーク, スプーンの 3개 식기 제품에 대한 디자인을 등록받는 경우, 다음 각 물음에 답하십시오.(ナイフ, フォーク, スプーン은 모두 디자인보호법 시행규칙 제38조제1항 별표 4의 물품류 구분 제7류에 속하며, 동 시행규칙 제38조제4항 별표 5(한 별의 물품의 구분)의 “한 별의 나이프, 포크 및 스푼 세트”에 해당함)

- (1) 3개의 식기 제품을 각각 별개의 디자인으로 등록받기 위한 모든 방법과 각 요건을 설명하십시오. (8점)
- (2) 3개의 식기 제품을 한 별의 물품의 디자인으로 등록받기 위한 요건을 설명하십시오. (7점)
- (3) 위 물음 (1) 또는 물음 (2)의 디자인권이 등록된 후 제3자가 위 3개의 식기제품 중 나이프 제품의 디자인과 동일한 디자인만을 실시하고 있다. 이러한 실시행위가 등록디자인권의 침해행위에 해당하는지 여부를, 위 물음 (1) 또는 물음 (2)에 따른 등록디자인권의 경우로 나누어 각각 설명하십시오. (5점)

<해설>

√ 설문(1)에 대하여

- ▶ 각각의 출원으로 하는 방법(방법 1), 복수디자인등록출원으로 하는 방법(방법 2)가 있습니다.
- ▶ 양 방법의 “(1) 출원서류의 작성, (2) 성립요건(41조)이나 등록요건(62조1항), (3) 등록요건의 판단방법”을 기재합니다.

√ 설문(2)에 대하여

- ▶ (1) 한 별의 물품의 디자인의 의의 및 취지, (2) 성립요건, (3) 출원서류의 작성(주요 논점은 아님)

√ 설문(3)에 대하여

- ▶ (1) 설문(1)에 의해 등록된 디자인권(디자인권의 발생, 직접침해 성립) (2) 한 별의 물품의 디자인권(직접침해는 성립 불가, 구성물품의 실시가 침해를 구성하는지 여부에 관한 판단 및 간접침해의 성립여부)

2017년 기출 [문제-3] (30점)

甲의 등록디자인 ‘스위치A’는 다음과 같이 구성되어 있다.

- 벽면을 뚫어 속으로 집어넣는 공통접속단자 등을 포함하는 ‘스위치 대판’
- 위 스위치 대판에 회로 기판을 탑재한 ‘스위치 기판’
- 위 스위치 기판 위에 조립되는 ‘뚜껑체’
- 위 뚜껑체 상면에 긴밀하게 위치 고정되는 ‘붙임쇠(고정판, 브라켓)’
- 붙임쇠 위에 끼움 처리되는 작동체인 ‘노브’

산업계의 거래에서는 붙임쇠를 제외한 부분을 ‘몸체’ 또는 ‘알맹이’라고 부르고 있다. 그리고 대상물품인 스위치는 전기회로를 열고 닫는 장치를 말하며 등록디자인의 대상물품인 ‘스위치A’가 스위치로서의 본래의 기능을 하고 있고, 또한 스위치의 주요부분을 이루고 있다. 스위치는 그 물품의 성격상 일반소비자들에게는 감전사고방지라는 안전 기능이 무엇보다 중요하며, 이러한 안전을 확보하는 기능은 주로 플레이트와 노브덮개에 의하여 이루어진다. 그런데 ‘스위치A’에는 플레이트와 노브덮개가 없다. 따라서 등록디자인 대상물품인 ‘스위치A’는 완성품이라고 단정하기는 어렵고, 완성품의 부품, 정확하게는 완성품에 가까운 부품이라고 판단된다.

한편, 스위치를 제작하는 경쟁업자로서 배선기구제조업자인 乙은 ‘스위치A’는 물품성이 없다는 이유로 甲을 상대로 특허심판원에 디자인등록무효심판을 제기하고자 한다. 다음 각 물음에 답하시오.

- (1) 디자인보호법에서 요구하는 디자인 성립요건 중의 하나인 물품성에 대하여 설명하시오. (10점)
- (2) 부품도 디자인보호법상의 보호 대상이 되는지 설명하시오. (10점)
- (3) 乙은 본 사안에서 디자인등록무효심판제도의 이해당사자에 해당되는지 여부와 심판의 인용가능성이 있는지 여부를 대법원 판결의 취지에 따라 설명하시오. (10점)

<해설>

√ 설문(1)(2)에 대하여

▶ 모든 수험생들이 잘 준비해 왔던 단문이니 잘 기재하셨을 것으로 판단됩니다. 다만, 분량 조절이 관건이겠습니다.

√ 설문(3)에 대하여

▶ 디자인등록무효심판에서의 이해관계인의 범위에 관한 판례 및 학설의 태도를 소개하면 되겠습니다.

니다.

▶ 기초 gs 수업시간에서 다루었던 주제입니다. 본 판례에서 판시한 주요 내용은 2가지입니다. “(1) “독립거래의 대상 및 호환의 가능성”만 있더라도 물품으로 성립된다. (2) 독립거래의 주체 범위는 일반수요자에게 한하지 않고 거래자를 포함한다.” 이러한 요건을 기초로 하여 각 사실관계에서 얻을 수 있는 정보는 이하와 같습니다.

사실관계 1) 등록디자인 대상물품인 ‘스위치A’는 완성품이라고 단정하기는 어렵고, 완성품의 부품, 정확하게는 완성품에 가까운 부품이라고 판단된다.

-> 스위치A의 물품성 여부의 판단을 위해서 대법원 판례의 태도에 따라 독립거래의 대상 및 호환의 가능성을 판단해 보아야 한다.

사실관계 2) 산업계의 거래에서는 불임쇠를 제외한 부분을 ‘몸체’ 또는 ‘알맹이’라고 부르고 있다.

-> 적어도 거래자(스위치를 사용하는 최종소비자(일반소비자)를 제외한 스위치 제조업자 등)들 사이에서는 디자인A 보다 더 적은 단위의 부품도 거래되고 있다.

-> ‘몸체’, ‘알맹이’로 호칭된다는 것은 ‘몸체’ 단위로 부품으로 제공된다는 것이고 이에 다양한 플레이트와 노브덮개 등이 더하여져 다양한 완성품 디자인이 창출될 수 있다는 것을 의미한다. 즉, 호환의 가능성이 있다.

사실관계 3) 스위치는 그 물품의 성격상 일반소비자들에게는 감전사고방지라는 안전 기능이 무엇보다 중요하며, 이러한 안전을 확보하는 기능은 주로 플레이트와 노브덮개에 의하여 이루어진다. 그런데 ‘스위치A’에는 플레이트와 노브덮개가 없다.

-> 플레이트와 노브덮개가 제외된 스위치A는 적어도 일반소비자들에게 직접 제공되지 않는다. 다만, 위에서 살핀 바와 같이 대법원 판례는 거래자들 사이에서 거래되더라도 물품성 인정을 위한 독립성을 인정하고 있습니다.

【판시사항】

[1] 구 디자인법 제2조 제1호 소정의 '물품'의 의미 및 그 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위한 요건

[2] 등록디자인의 대상물품인 '스위치'가 독립거래의 대상성 및 호환성이 있어 디자인법상의 물품으로서 디자인의 대상이 될 수 있다고 한 사례

【판결요지】

[1] 구 디자인법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호에서 말하는 '물품'이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서, 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고, 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고, 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 된다.

[2] 등록디자인의 대상물품인 '스위치'는 플레이트 및 노브덮개가 결합되어 스위치로서의 완성품이라고 보기 어렵고 완성품에 가까운 부품이라고 봄이 상당한 데, 이것이 일반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 극히 드물 것이나, 적어도 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다고 보아야 한다는 이유로 디자인법상의 물품으로서 디자인의 대상이 될 수 있다고 한 사례.

【이유】

1. 원심의 사실인정과 판단

원심은 그 판시와 같이 구 디자인법(1997. 8. 22. 법률 제5354호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제2조 제1호에서의 물품이라 함은, 완성품뿐만 아니라 완성품의 부품이 일정한 규격을 구비하고 있어서 일정범위의 완성품에 대하여 자유로이 교체가 가능할 정도로 호환성을 갖추고 있고 독립하여 거래의 대상이 되는 것도 이에 해당한다고 전제하고, ① 이 사건 등록디자인과 같은 벽면 매입형의 누름 버튼식 스위치는 벽면상에 매입되며 공통접속단자 등을 포함하는 스위치 대판, 스위치 대판에 회로 기판을 탑재한 스위치 기판, 스위치 기판 위에 조립되는 뚜껑체, 뚜껑체 상면에 긴밀하게 위치 고정되는 붙임쇠(일명 '고정판, 브라켓'이라고도 한다), 붙임쇠 위에 끼움 처리되는 작동체(일명 '노브'라고 한다), 벽면 외부에 위치하여 붙임쇠를 감싸는 플레이트, 플레이트의 내부에서

시이소오 작동이 가능할 수 있도록 작동체에 끼워지는 노브덮개로 구성되고 그 순서대로 조립되는 데, 이 중 불임쇠와 플레이트를 제외하고 노브덮개를 포함한 나머지 부분을 몸체라고 하는 사실, ② 몸체, 불임쇠, 플레이트 중 옥내용 소형 스위치류에 대하여 한국공업규격상(KSC8309) 스위치 박스 내 부착부(불임쇠를 의미하는 것으로 보인다)의 치수가 규정되어 있고, 프러쉬 플레이트(보통 형 누름 버튼 스위치에 사용하는 플레이트를 포함한다)에 대하여 한국공업규격상(KSC8319) 플레이트의 치수가 규정되어 있는데, 이 사건 등록디자인과 같은 넓은 노브덮개의 스위치는 불임쇠가 스위치 박스와 결합되는 부분만 규격화되어 있기 때문에 제조회사에 따라 여러 형태의 스위치 몸체와 불임쇠 및 플레이트를 제조 결합하여 스위치 완성품을 만들고 있는 사실, ③ 피고가 대표이사로 있는 소외 진흥전기 주식회사는 1996. 7. 1. 다산전기건설을 경영하는 소외 노봉섭에게 N.F 1구1로 캡형S/W와 N.F 2구1로 캡형S/W를 제조 판매하였는데, 당시 위 스위치 등은 플레이트까지 포함된 완제품 스위치들이었고, 위 소외 회사에서 이 사건 등록디자인의 등록대상물품과 같이 플레이트와 노브덮개를 제외한 채 나머지 조립된 부분만을 판매하고 있지는 않은 사실, ④ 이 사건 등록디자인의 도면만으로는 불임쇠 위에 두 개의 노브가 장착되어 있어서 두 개의 노브덮개가 끼워질 수 있도록 쌍스위치를 완성품으로 조립할 수도 있고, 한 개의 노브덮개만 끼워질 수 있도록 하나의 기능만 하는 단독 스위치로 조립할 수도 있다는 사실을 인정한 다음, 이 사건 등록디자인의 대상물품은 완성품인 스위치의 조립과정에 있어 플레이트와 노브덮개를 제외한 나머지 부품을 조립한 상태로서 실제 플레이트와 노브덮개가 제외된 채 거래되고 있지 않고, 특히 불임쇠가 스위치 박스와 결합되는 부분만 규격화되어 있기 때문에 제조회사에 따라 여러 형태의 스위치 몸체와 불임쇠 및 플레이트를 제조 결합하여 스위치 완성품을 만들고 있는 실정이며, 스위치를 크게 몸체, 불임쇠, 플레이트로 분류할 경우 작동체에 끼워지는 노브덮개는 몸체에 포함되는 점 등에 비추어, 이 사건 등록디자인의 대상물품은 호환성을 갖추고 독립하여 거래의 대상이 되는 구 디자인법 제2조 제1호 소정의 물품이라 할 수는 없으므로, 구 디자인법 제68조 제1항 제1호, 제33조 제1항에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다고 판단하였다.

2. 대법원의 판단

구 디자인법 제2조 제1호에서 말하는 '물품'이란 독립성이 있는 구체적인 유체동산을 의미하는 것으로서, 이러한 물품이 디자인등록의 대상이 되기 위해서는 통상의 상태에서 독립된 거래의 대상이 되어야 하고, 그것이 부품인 경우에는 다시 호환성을 가져야 하나, 이는 반드시 실제 거래사회에서 현실적으로 거래되고 다른 물품과 호환될 것을 요하는 것은 아니고, 그러한 독립된 거래의 대상 및 호환의 가능성만 있으면 디자인등록의 대상이 된다고 할 것이다.

기록에 의하면, 먼저 이 사건 등록디자인의 물품인 '스위치'는 원심이 판단한 바와 같이 스위치 대판, 스위치 기판, 뚜껑체, 불임쇠 및 위 불임쇠 위에 끼움 처리되는 작동체인 노브 등으로 구성되어 있고, 이는 완성품인 스위치의 조립과정에 있어 플레이트와 노브덮개를 제외한 나머지 부품을 조립한 상태로서, 거래관념상 또는 완성품인 스위치의 기능(전기회로를 개폐하는 기능과 안전성을 담보

하는 기능)상으로 볼 때, 스위치의 안전성을 담보하는 기능과 밀접한 관련이 있는 플레이트 및 노브덮개가 결여된 이 사건 등록디자인의 대상물품은 스위치로서의 완성품이라고 보기 어렵고 완성품에 가까운 부품이라고 봄이 상당하다고 할 것이다.

다음, 이 사건 등록디자인의 대상물품의 물품성에 대하여 보건대, 을 제2호증의 1, 2의 월간 건설물가표(1997년 11월호)를 보면, 소외 아남(정확하게는 아남르그랑 주식회사)이 제조, 판매하는 스위치의 가격을 몸체, 붙임쇠 및 플레이트별로 각각 나누어 표시하고 있어 실제 거래사회에서 스위치는 그 이전부터 이미 부품별로 시장가격이 형성되어 있는 것으로 보인다는 점, 또 원심 증인 노봉섭의 증언에 의하면, 이 사건 등록디자인과 같은 매립형 스위치에 있어서 붙임쇠를 포함한 스위치 몸체(이 사건 등록디자인의 대상물품이 이에 해당한다, 이하 '스위치 몸체'라고 한다)와 플레이트, 노브덮개 등은 조립된 채 완성품으로서만 판매되고 부품별로 따로 판매되지 않는 것이 통상이나, 한편으로는 일부 회사의 제품은 스위치 몸체와 플레이트 등으로 분리하여 거래되기도 한다는 점, 나아가 스위치 몸체와 플레이트 등이 각각 다른 회사가 제조한 것이라고 하더라도, 서로 규격이 맞는다면 스위치 몸체만 시중에서 구입하여 교체 사용할 수도 있고 부품 제조업체에 주문거래 하기도 할 수 있을 것이라는 점(실제로 피고가 만든 스위치 몸체에 원고가 만든 노브덮개를 사용할 수 있고 그 반대의 경우도 가능한 것으로 보인다) 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록디자인의 대상물품이 일반 수요자에게 독립된 거래의 대상이 되는 경우는 극히 드물 것이나, 적어도 거래자에게는 독립된 거래의 대상이 되고 호환의 가능성이 있다고 보아야 할 것이다(원심 증인 한봉길은 스위치 몸체와 플레이트 등이 각각 따로 거래되거나 판매되는 일은 없다고 증언하였으나, 이는 일반 수요자가 소매업자와 거래할 경우 그렇다는 것뿐이므로, 위 증인의 증언은 위와 같은 판단에 영향을 주지 못한다).

결국 이 사건 등록디자인의 대상물품인 '스위치'는 디자인법상의 물품으로서 디자인의 대상이 될 수 있다고 할 것이다.

그럼에도 원심이 그 판시와 같은 이유만으로 이 사건 등록디자인의 대상물품인 스위치가 실제거래상 독립거래의 대상도 되지 아니하고 호환성도 없어 그 물품성을 인정할 수 없다고 판단한 것은 디자인법상의 물품성에 관한 법리를 오해하고 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 있다고 보아야 할 것이고, 이를 지적하는 상고는 그 이유가 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

2017년 기출 [문제-4] (20점)

디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점하는 바, 디자인보호법에는 이러한 디자인권의 독점적 효력이 법률상 제한되는 경우들이 규정되어 있다. 그러한 경우들을 찾아 열거하고, 해당되는 법 조항들의 입법취지 및 내용을 자세히 설명하시오.

<해설>

- ▶ 대표적 단문 문제입니다. 유명 단문이므로 문장을 얼마나 풍부하고 정확하게 썼느냐, 논점을 얼마나 누락하지 않고 목차화 했느냐가 고득점의 관건입니다.
- ▶ 독점적 실시를 위한 효력은 적극적 효력과 소극적 효력으로 구분됩니다. 양 효력의 효력 제한 사유 중 명시적 법률의 규정이 있는 효력제한 사유 위주로 답안을 작성하시는 것이 주요 포인트입니다.

- ▶ 4문제 모두 수업시간에 주요하게 다루었던 판례 또는 논점이므로 답안 작성에 큰 어려움은 없으셨을 것으로 판단됩니다.
- ▶ 그럼에도 불구하고 고득점 여부를 결정하는 몇 가지 출제 포인트가 있습니다. 해설에서 설명드린 내용을 충실히 기재하셨다면 고득점을 획득하셨을 것으로 판단됩니다.
- ▶ 올해 시험에 예상 보다 낮은 점수를 얻으신 분들은 실무형 문제 출제 경향에 따라 판례 사안과 판시 이유 분석에 더 많은 시간을 투자하시는 것이 좋겠습니다.
- ▶ 수고하셨습니다. 김인배 드림